



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat dan Gugatan Nafkah antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ladan, 27 Juli 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, domisili elektronik prasetyoaura7@gmail.com, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Pati, 25 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2025 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa, dengan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp, tanggal 12 November 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 0x/0x/I/xxxx, tertanggal 04 Januari 2007, saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi kepulauan riau selama lebih kurang 6 bulan, kemudian pindah dirumah Kontrakan di Kabupaten Kepulauan Anambas,(bertetangaan dengan rumah orang tua penggugat) selama lebih kurang 4 tahun, kemudian pindah di rumah bersama di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi kepulauan riau selama 11 tahun, hingga kurang lebih 2 tahun yang lalu Tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anak ;
3. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat denganTergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba]da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama;
 - 3.1. ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Ladan, 07-01-2008, umur 17 tahun, sekarang bersama Ibu kandungnya;
 - 3.2. ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Kepulauan Anambas, 11-12-2012, umur 13 tahun, sekarang bersama Ibu kandungnya;
 - 3.3. ANAK 3, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir, Ladan, 13-09-2021, umur 4 tahun, sekarang bersama Ibu kandungnya;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun tanggal 24 Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan Petengkaran serta tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, yang penyebabnya :
 - 4.1. Tergugat tertangkap tangan chatingan hingga berjalan dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara penampar bagian pipi Penggugat hingga menyebabkan hingga pusing bagian kepala;
- 4.3. Bahwa tergugat kurang dalam memberikan nafkah (hanya Rp.200.000,- sampai Rp.300.000,- perbulan) untuk biaya anak;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada pertengahan Awal Agustus 2023 dengan permasalahan yang sama kemudian Tergugat meninggalkan Penggugat di kediaman bersama mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sekarang Penggugat tinggal di rumah bersama tersebut di atas, sedangkan Tergugat tinggal di Tajungsarisemar, RT 002 RW 003, Cucian motor dan Warkop Mak Ru, pertigaan balai desa Tajungsari, Telogowungu, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah khadanah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.6.000.000-8.500.000 (Enam hingga delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah, (kenang-kenangan) sebuah gelang emas (yang senilai) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
9. Bahwa Tergugat selama Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat, Pernah Menggunakan barang milik Penggugat yaitu emas untuk urusan Tergugat;

Halaman 3 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama kurang lebih selama 2 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, maka dimohon kepada Tergugat untuk memberikannya sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas Juta Rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tarempa untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tarempa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

3.2. Kenang-kenangan (mut'ah) sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

3.3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

3.4. Nafkah Madhiyah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama 2 tahun sebesar Rp. 12. 000.000 (dua belas Juta Rupiah)

Halaman 4 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tarempa untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp tanggal 13 November 2025 dan tanggal 08 Desember 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada posita angka 8 yaitu sebuah gelang emas atau yang setara dengan uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 3.2.;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti -bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 5 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tertanggal 13 September 2016 bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0x/0x/I/xxxx atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palmatak tertanggal 04 Januari 2007 bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105CLT1505201xxxxx atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kepulauan Anambas, tertanggal 15 Mei 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105-LT-xxxxxxx-0002 atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tertanggal 05 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2105-LU-xxxxxxx-0004 atas nama ANAK 3 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas, tertanggal 25 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.5;

Halaman 6 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Anambas tertanggal 18 Oktober 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Foto Percakapan Handphone pada Aplikasi *whatsapp*, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Tanda Terima Berkas BPJS Ketenagakerjaan atas nama TERGUGAT, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kuitansi Pembayaran atas nama TERGUGAT tanggal 23 Maret 2021, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 xxxxxxxx tanggal 30 September 2024, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi printout chat pada aplikasi *whatsapp*, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Mutasi Rekening BRK Syariah atas nama ANAK 1, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, diparaf dan diberi tanda P.12;

B.-----

Saksi:

Halaman 7 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



1. SAKSI 1 umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu di Kecamatan Palmatak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dengan menampar pipi Penggugat hingga menyebabkan lebam selain itu Tergugat seringkali membentak dan berlaku kasar kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab lainnya karena Tergugat diduga ada hubungan dekat dengan wanita lain dan saksi pernah ditunjukkan foto wanita tersebut dari handphone Tergugat oleh anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum terjadinya cekcok antara Penggugat dan Tergugat, biasanya Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat kurang lebih sekitar Rp2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa setahu saksi sebelum berpisah Tergugat bekerja sebagai security;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa pekerjaan Tergugat sekarang, yang saksi dengar dari Penggugat sekarang

Halaman 8 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



saksi bekerja sebagai wiraswasta usaha potong ayam namun tidak tahu berapa penghasilannya;

2. SAKSI 2 umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007 di Kecamatan Palmatak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2024 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat yang perhitungan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat itu Tergugat masih bertempat tinggal di Tarempa namun saksi tidak mengetahui sejak kapan Tergugat pergi ke Pati;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti apa pekerjaan Tergugat sekarang, dahulu sebelum kepergiannya, Tergugat bekerja sebagai security dengan penghasilan kurang lebih Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa setelah kepergiannya Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan untuk memenuhi kebutuhannya, Penggugat bekerja dan berdagang kue;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya di persidangan dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dilanjutkan;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp tanggal 13 November 2025 dan tanggal 08 Desember 2025 yang didibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 RBg *jis.* Pasal 20 ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang

Halaman 10 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini dapat diperiksa secara *verstek*;

Upaya Damai

Menimbang, berdasarkan Pasal 154 RBg dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, namun dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, meskipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sehingga tetap melanjutkan proses persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yang menggabungkan beberapa gugatan dalam satu gugatan pokok;

Menimbang, bahwa atas kumulasi gugatan Penggugat tersebut maka Hakim berpendapat bahwa kumulasi tersebut masih menyangkut akibat perceraian dan berkaitan erat dengan perkara pokok yaitu cerai gugat, maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomo: 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004;

Halaman 11 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena alasan yang pada pokoknya sejak tanggal 24 Mei 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tertangkap tangan chatingan hingga berjalan dengan wanita lain, Tergugat seing melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan cara menampar bagian pipi Penggugat hingga menyebabkan pusing bagian kepala dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah hanya Rp200.000,- sampai Rp300.000,- untuk biaya anak dan sejak awal bulan Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa telah berjalan selama 2 (dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini perkara perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu

Halaman 12 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat (PENGGUGAT) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif, gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat (PENGGUGAT) dan Tergugat (TERGUGAT) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Januari 2007 yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 (berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak bernama ANAK 1, lahir di Ladan tanggal 07 Januari 2008, ANAK 2, Lahir di Kepulauan Anambas tanggal 11 Desember 2012 dan ANAK 3, Lahir di Kepulauan Anambas tanggal 13 September 2021 adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (berupa fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta 3 (tiga) orang anak bernama ANAK 1, lahir di Ladan tanggal 07 Januari 2008, ANAK 2, Lahir di Kepulauan Anambas tanggal

Halaman 13 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Desember 2012 dan ANAK 3, Lahir di Kepulauan Anambas tanggal 13 September 2021 memiliki hubungan keluarga;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.7 dan P.11 (berupa percakapan Handphone pada Aplikasi *whatsapp*) merupakan dokumen elektronik, maka bukti tersebut merupakan alat bukti menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"* dan untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah, maka informasi elektronik dan dokumen elektronik harus memenuhi syarat formil dan syarat materil yang telah ditentukan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni informasi/ dokumen elektronik tersebut harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan dalam hal ini Hakim menilai untuk menilai keautentikan alat bukti tersebut harus disertai dengan analisis digital forensik atau menghadirkan ahli di bidang tersebut;

Menimbang, terhadap bukti P.7 dan P.11 tidak disertai dengan analisis digital forensik, oleh karena itu Hakim berpendapat bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (berupa Fotokopi Tanda Terima Berkas BPJS Ketenagakerjaan) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan dalam pasal 1888 KUHPerdara, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (berupa Fotokopi Kuitansi Pembayaran) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta di bawah tangan, mempunyai kekuatan pembuktian bebas sesuai Pasal 286 RBg *juncto* Pasal 1874 KUHPerdara, membuktikan bahwa telah terjadi penjualan terhadap 1 unit mobil Minibus tahun 2000 seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) antara TERGUGAT (Tergugat) dengan Sunu HS. di Ranai tanggal 23 Maret 2021;

Halaman 14 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.10 (berupa Surat Pernyataan) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan dalam pasal 1888 KUHPdata, oleh karena itu bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (berupa Mutasi Rekening BRK Syariah) telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, bukti tersebut menerangkan bahwa terdapat transfer uang ke rekening atas nama ANAK 1 pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember tahun 2025, bukti tersebut tidak menjelaskan secara langsung pengirim uang tersebut, sehingga Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang saksi *vide*: Pasal 306 RBg, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah *vide*: Pasal 175 RBg, *Jo.* Pasal 1911 KUHPdata, serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan *vide*: Pasal 171 ayat (1) RBg, maka keterangan saksi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat terkait dengan perceraian secara substansial saling mendukung keterangan satu sama lain dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, khususnya tentang fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar untuk mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini, kedua saksi tersebut hanya mengetahui pekerjaan Tergugat sebelumnya yaitu sebagai security. Saksi 1 Penggugat menyatakan bahwa saat ini sepengetahuannya Tergugat bekerja usaha potong ayam namun, keterangan tersebut didapatkan dari cerita Penggugat (*testimonium de auditu*) dan tidak diketahui sendiri oleh saksi, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana keterangan tersebut hanya dapat terbukti apabila didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9 merupakan bukti yang hanya membuktikan telah terjadi transaksi jual-beli antara Tergugat dengan pihak ketiga, namun tidak terdapat bukti lainnya yang mendukung terkait dengan kepemilikan objek jual beli (mobil) tersebut, maka selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim berpendapat bahwa terhadap penghasilan dan pekerjaan Tergugat yang merupakan wiraswasta tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama
 - 2.1. ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Ladan, 07-01-2008, umur 17 tahun;
 - 2.2. ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Kepulauan Anambas, 11-12-2012, umur 13 tahun;
 - 2.3. ANAK 3, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir, Ladan, 13-09-2021, umur 4 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga menyebabkan pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul kembali;
4. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan

Halaman 16 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta.”;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga sudah tidak dapat dipersatukan kembali sebagaimana selayaknya pasangan suami isteri dan telah berpisah sejak tahun 2023 dan selama bpisah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri sehingga telah patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri. Oleh karena itu sudah saatnya perkawinan itu diakhiri dengan perceraian, hal mana sesuai dengan Kaidah Fiqhiyah:

د رَأِ الْمَفَاسِدِ أُولَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Halaman 17 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharap kebaikan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/pendapat ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضل طلاق

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun kembali, hal mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, atau gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 150 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 18 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Rumusan Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 3 bahwa dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang isteri tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan Hakim menilai sikap ingkar Tergugat terhadap panggilan oleh pengadilan tersebut dapat dianggap sebagai sikap Tergugat yang membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun terhadap petitum nafkah iddah terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sehingga sebelum menghukum Tergugat, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah dalil Penggugat tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan, maka terbukti bahwa Penggugat telah melakukan tugasnya sebagai istri sebagaimana termuat dalam Pasal 83 ayat (1) KHI, dan merujuk pada Pasal 84 KHI Penggugat dapat dinyatakan tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam menentukan dan menetapkan besaran nafkah iddah, Hakim harus merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 2 yang menyebutkan "*Hakim dalam menetapkan*

Halaman 19 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir disamping itu, Penggugat tidak dapat membuktikan kemampuan ekonomi Tergugat saat ini sehingga Hakim selanjutnya mempertimbangkan bahwa Tergugat tetap dapat dihukumi untuk membayar nafkah iddah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada mantan isterinya yang menjalani masa iddah pasca putusnya perkawinan berupa kebutuhan pangan, sandang (*kiswah*) dan juga tempat tinggal (*maskan*);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mempertimbangkan nominal nafkah iddah secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak dengan memperhatikan rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa saat ini Penggugat berdomisili di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas perkapita dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp1.824.484,- (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari sejumlah Rp924.826,00 (sembilan ratus dua puluh empat delapan ratus dua puluh enam rupiah) untuk pengeluaran makanan dan sejumlah Rp899.658,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh delapan) untuk pengeluaran non makanan;

Menimbang, bahwa nominal tersebut apabila dihitung untuk masa iddah yang terhitung selama 3 (tiga) bulan atau sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari maka ditemukan jumlah rata-rata pengeluaran selama 3 (tiga) bulan

Halaman 20 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar Rp1.824.484,00 x 3 (tiga) bulan = Rp5.473.452,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh tiga empat ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat untuk menghukum Tergugat membayar nafkah iddah selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Hakim menilai bahwa nominal tuntutan nafkah iddah tersebut layak dan dianggap tidak memberatkan Tergugat sehingga telah sesuai dengan nilai kepatutan dan layak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya terhadap tuntutan nafkah iddah sebagaimana dalam gugatan Penggugat petitum angka 3.1. dinyatakan dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah dapat diberikan bekas suami dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam yaitu 1) apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul; dan 2) perceraian merupakan atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, perceraian merupakan gugatan Penggugat yang mana dalam hal ini isterilah yang menggugat suami bercerai oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 3.2 harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan nafkah anak ini diperiksa secara verstek dan alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan tidak membuktikan pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini maka terhadap nafkah anak, Hakim akan mempedomani ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 21 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dan demi kelangsungan hidup anak-anak tersebut agar terpenuhi hak anak untuk hidup dan berkembang selain itu, Tergugat sebagai seorang ayah tetap bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya meskipun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian sebagaimana ketentuan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan apa yang dimaksudkan dalam kaidah hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim, sebagai berikut:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (Kitab al-Muhadzdzab II :177)

Menimbang, bahwa Tergugat selama di persidangan tidak pernah hadir dan kedua orang saksi Penggugat tidak mengetahui dengan pasti pekerjaan dan penghasilan Tergugat saat ini maka untuk jumlah biaya nafkah terhadap anak tidak dapat diukur dari besaran penghasilan/ kesanggupan Tergugat, namun dapat diukur dari kepatutan dan kebutuhan dasar anak, sebagaimana maksud dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 huruf A angka 2 yang berbunyi "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak*";

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya bukanlah hanya sebatas memenuhi kebutuhan anak melainkan agar dapat terjalinnya ikatan batin yang kuat antara ayah dengan anak-anaknya meskipun hubungan kedua orangtuanya telah putus karena perceraian. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, melainkan merupakan suatu representasi

Halaman 22 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan sehingga anak tidak hanya terpenuhi kebutuhan fisiknya/ lahirnya tetapi terpenuhi juga kebutuhan jiwanya/ batinnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan besaran nafkah anak yang perlu ditetapkan, Hakim perlu mempertimbangkannya secara cermat dengan memperhatikan kriteria atau standar hidup layak dengan memperhatikan rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan bahwa saat ini 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama hidup bersama dengan Penggugat dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Kepulauan Anambas perkapita dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp1.824.484,- (satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri dari sejumlah Rp924.826,00 (sembilan ratus dua puluh empat delapan ratus dua puluh enam rupiah) untuk pengeluaran makanan dan sejumlah Rp899.658,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan enam ratus lima puluh delapan) untuk pengeluaran non makanan;

Menimbang, bahwa kebutuhan faktual seorang anak tidak sama besarnya dengan kebutuhan orang tua atau orang yang dewasa. Bila dicari nilai rata-ratanya, maka kebutuhan anak dibandingkan dengan kebutuhan orang tua atau orang dewasa berada pada kisaran 50%-70% dari kebutuhan orang tua atau orang dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam petitum angka 3.3 memohon untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Ladan, 07-01-2008, umur 17 tahun; 2) ANAK 2,

Halaman 23 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Kepulauan Anambas, 11-12-2012, umur 13 tahun; dan 3) ANAK 3, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir, Ladan, 13-09-2021, umur 4 tahun, maka berdasarkan pertimbangan diatas Hakim menilai bahwa nominal tuntutan nafkah anak tersebut telah sesuai dengan nilai kepatutan dan layak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya terhadap tuntutan nafkah anak sebagaimana dalam gugatan Penggugat petitum angka 3.3. dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 – Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, maka selanjutnya Hakim menetapkan besaran nafkah tersebut dengan klausula penambahan 10% (sepuluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang selengkapnyanya sebagaimana diktum pada amar putusan ini;

Pertimbangan Petitum Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah mut'ah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah, berdasarkan fakta di persidangan tidak terbukti bahwa Tergugat selama 2 (dua) tahun lampau tidak memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap tuntutan nafkah madhiyah (lampau), sebagaimana gugatan Penggugat petitum angka 3.4. harus dinyatakan ditolak;

Pertimbangan Menahan Akta Cerai

Menimbang, bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum termasuk hak-hak anak pasca terjadinya perceraian dan berkaitan dengan perkara *a quo*, Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3.1. dan 3.3. maka sesuai dengan ketentuan Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bertujuan untuk

Halaman 24 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sudah sepatutnya Tergugat harus membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan demi terjaminnya dilaksanakannya amar tersebut maka selanjutnya nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak untuk 1 (satu) bulan pertama harus diserahkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai pada Pengadilan Agama Tarempa tersebut sesuai dengan petunjuk angka (1) huruf (b) Rumusan Hukum Kamar Agama – Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 25 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah terhadap 3 (tiga) orang anak bernama:

5.1. ANAK 1, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Ladan, 07-01-2008, umur 17 tahun;

5.2. ANAK 2, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tgl Lahir, Kepulauan Anambas, 11-12-2012, umur 13 tahun;

5.3. ANAK 3, NIK xxxxxxxxxxxx, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir, Ladan, 13-09-2021, umur 4 tahun;

sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya sampai anak-anak tersebut dewasa atau hingga berusia 21 (dua puluh satu) tahun, diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sebagaimana diktum amar angka 4 dan nafkah anak sebagaimana diktum amar angka 5 untuk satu bulan pertama yang dibayarkan secara tunai sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah 327.000,00(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1447 Hijriah, oleh Irma Zhafira Nur Shabrina Hajida, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 204/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 tentang Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Nur Alam Pratama, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Halaman 26 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp



Irma Zhafira Nur Shabrina Hajida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Alam Pratama, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	177.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	327.000,00

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 putusan Nomor 97/Pdt.G/2025/PA.Trp